

INTRODUÇÃO AO DIREITO ADMINISTRATIVO – AULA RESUMO

Obs.: Assista a esta aula somente se você já estudou essa matéria anteriormente. Após a aula, faça muitas questões de prova para praticar.

- Conceito e objeto do Direito Administrativo
- Estado, Governo e Administração Pública
- Fontes do Direito Administrativo

RESUMO ESTRUTURADO CONCEITOS E OBJETOS

Direito Administrativo	Conceito	Objeto
	• Ramo do Direito Público • Autônomo • com princípios e regras próprias • não codificado • estuda o conjunto de normas jurídicas que regem • a organização e o funcionamento da Administração Pública e • as relações jurídicas decorrentes de sua atuação, • quando no uso da Supremacia do Poder Público.	• Órgãos, agentes e pessoas jurídicas • atividades de administração pública • atividades exercidas por particulares • atividade jurídica não contenciosa • realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado

Direito Administrativo – Conceito

- Ramo do Direito Público → se preocupa em tratar das relações em que o Estado estará presente;
- Autônomo → Possui regras e princípios próprios. Contudo, não é independente, pois possui relação com o direito constitucional, penal, processo penal, processo civil etc. A relação com o direito constitucional também é chamada de “constitucionalização do direito administrativo”, pois ocorre quando alguns temas do direito administrativo são elevados ao patamar da Constituição;
- Com princípios e regras próprias, mas não codificado → não possui um código do direito administrativo. São leis, normas, regulamentos, instruções normativas, decretos. Alguns temas do direito administrativo são de competência da União, outros são de competência concorrente e outros cada esfera faz da forma como bem entender;

- Estuda o conjunto de normas jurídicas que regem a organização e o funcionamento da Administração Pública e as relações jurídicas decorrentes de sua atuação, quando no uso da Supremacia do Poder Público → em alguns momentos a Administração não estará se valendo dessa supremacia, pois estará sendo regida pelo direito privado e não pelo direito administrativo. O direito administrativo, no entanto, é a matéria base da Administração Pública.

DIREITO ADMINISTRATIVO – OBJETO

- Conjunto de normas jurídicas que tratam dos
 - órgãos, agentes e pessoas jurídicas
 - atividades de administração pública
 - atividades exercidas por particulares → existem diversas regras públicas que incidem em relações entre particulares. Por exemplo, obrigatoriedade do registro da compra e venda de imóveis, obrigatoriedade do documento de troca da propriedade, entre outros.
 - atividade jurídica **não** contenciosa → adota-se o sistema inglês, isto é, o sistema uno de jurisdição. De acordo com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, “a lei não afastará da apreciação judicial lesão ou ameaça a direito”. Desse modo, qualquer lesão ou ameaça a direito será julgado pelo Judiciário. Isso significa que a administração pública fica embaixo no Judiciário. A atividade jurídica do direito administrativo é não contenciosa, pois não produz a “coisa julgada”.
 - realizar **concreta, direta e imediatamente** os fins desejados pelo Estado.

CRITÉRIOS ADOTADOS

Critérios	Conceito	Características
Administração Pública (adotado no Brasil)	A atividade administrativa está presente em todos os Poderes do Estado	Preocupa-se com a função administrativa
Poder Executivo	O direito administrativo apenas se interessava com as atividades do Poder Executivo	Restringe-se ao Poder Executivo
Serviço Público	Está relacionado apenas à disciplina jurídica dos serviços públicos prestados	Análise apenas dos serviços públicos
Relações Jurídicas	Limita-se às relações entre a Administração e o administrado	São as relações jurídicas estabelecidas pela A.P



5m

Finalístico ou Teleológico	Conjunto de normas que disciplinariam o Poder Público para a consecução de seus fins	Analisa-se os fins públicos
Legalista	Ramo responsável pelo estudo das leis administrativas	Restringe-se às leis administrativas
Negativo ou Residual	São as atividades que NÃO pertencem aos demais ramos jurídicos, nem aquelas decorrentes das atividades legislativa ou jurisdicional	Definido por exclusão, por negação

O nosso direito administrativo, no Brasil, é conceituado como uma atividade voltada à administração pública. Em muitos outros países, o direito administrativo pode ser conceituado de forma diferente. De acordo com nosso conceito, sempre que houver uma atividade da administração pública, isto é, uma função administrativa, independentemente do Poder, envolverá o direito administrativo.



10m

Obs.: De acordo com a tabela acima, existem outros critérios, abaixo do critério em cinza, que não são adotados no Brasil. Contudo, é importante conhecê-los, pois a questão pode cobrá-los. Geralmente, o nome do critério ensina seu conceito.

ATOES IMPORTANTES NA DISTRIBUIÇÃO DE ATIVIDADES

	Conceito	Características
Estado	- Pessoa Jurídica de Direito Público - Formado por povo, território e governo soberano - Composto de 3 Poderes (P.L/P.J/P.E), que exercem funções típicas e atípicas	- Representa a figura do “país” - Responsável por atribuições de comando e de execução
Governo	- Expressão política de comando, de iniciativa, de fixação de objetivos do Estado e da manutenção da ordem jurídica vigente. - É a cúpula do Estado (é a cabeça)	- Responsabilidade política e constitucional - Função política e discricionária - Estabelecer diretrizes (inovação) - Independência funcional
Administração Pública	- Aparelhamento do Estado preordenado à realização dos seus serviços, visando à satisfação das necessidades coletivas - É a base da pirâmide estatal (são os braços – <i>longa manus</i>)	- Instrumental - Função técnica/neutra/administrativa - Executar diretrizes - Relação de subordinação - Presente nos 3 Poderes

Estado: é o todo, a nação, representa o Brasil como um todo. O direito público do Estado concede, de um lado, prerrogativas e, do outro, limitações. Juridicamente, é uma pessoa.

- Governo: é o comando, a cúpula, a cabeça do Estado.
- Administração Pública: é como se fosse os braços do Estado.



15m

ASPECTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

	Administração Pública	
Sentido/Aspecto Subjetivo – Formal – Orgânico	• São os “sujeitos” • A estrutura • A organização	• Órgãos • Pessoas Jurídicas • Agentes Públicos
Sentido/Aspecto Objetivo – Material – Funcional	• São as “atividades” • As matérias administrativas • As funções públicas	• Serviços Públicos • Poder de Polícia • Fomento • Intervenção

Macete para diferenciar os aspectos da administração pública

Ao analisar uma frase, perceba se ela fala do aspecto subjetivo, mais especificamente se ela fala sobre “alguém fazendo algo”. O aspecto objetivo, por outro lado, se refere a “algo feito por alguém”. No subjetivo, se olha “quem”, ou seja, é uma administração pública endovera, e no objetivo, se olha “o que”, é uma administração pública extroversa.

FONTES DO DIREITO ADMINISTRATIVO

Se refere a tudo aquilo que pode ser utilizado como base no direito administrativo.



20m

Fontes	Conceito	Características
Lei	Em sentido amplo (lato sensu), é toda norma de conduta emanada do Poder Público (p.ex.: CF, LC, LO, MP, Tratados Internacionais, Resoluções e Decretos Legislativos)	• Primária ou principal • Escrita (embora não codificada) • Formais
Jurisprudência	Conjunto de decisões num mesmo sentido, editada pelos Tribunais e Órgãos dotados de poder de decisão	• Secundária – Regra geral (quando vinculante, será primária) • Materiais • Não escrita
Doutrina	Conjunto de estudos, reflexões e pareceres, produzidos pelos estudiosos do Direito	• Secundária • Materiais • Não escrita

Costumes	Práticas reiteradamente observadas ao longo dos tempos	• Secundária • Materiais • Não escrita
Princípios Gerais	Normas dotadas de generalidade e preeminência sobre as normas simples	• Secundária • Materiais • Não escrita

Lei: não se restringe somente à lei ordinária, mas sim a toda e qualquer norma jurídica, o que engloba medidas provisórias, tratados internacionais, resoluções, decretos legislativos, atos administrativos etc. É a única fonte primária, ou seja, não necessariamente deverá ser usada, mas deve ser sempre observada primeiramente. Por exemplo: “Embora tal lei afirme isso, a jurisprudência é contrária”. É possível a aplicação de uma jurisprudência, mesmo havendo lei.

- Jurisprudência: não confunda jurisprudência com julgados.
- Doutrina: são pensamentos de estudiosos.
- Costumes: praxe

Obs.: Entre lei e costumes, a lei sempre prevalece. Contudo, pode haver divergências entre lei e doutrina, lei e jurisprudência, lei e princípios gerais.

- Princípios gerais: originam as demais normas.



A fonte lei é a única que é escrita, no sentido de existir uma forma de produção. A jurisprudência, assim como a doutrina, os costumes e os princípios gerais, não é uma forma de produção, mas sim uma forma de interpretação sobre os julgados.

Obs.: Não se esqueça de que a administração pública pode, vez ou outra, se valer do regime jurídico privado, ao desempenhar atividades econômicas, de acordo com o art. 173 da CF. Contudo, ainda que ela adote o regime privado, ele nunca será exclusivamente privado. O regime deverá sempre ser chamado de “misto” ou “híbrido”.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandrê Borges de Amorim.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
